

条款已进行了字体加粗加黑处理。《招商信诺身故及残疾意外伤害保险条款》释义部分第29.5条对“意外事故”的定义为：指外来的、突发的、不可预见的、非本意的和非疾病的导致被保险人身体受到伤害或财产遭受损失的客观事件。第29.6条对“意外伤害”的定义为：指意外事故对被保险人身体的任何部位所造成的伤害，这些伤害是在主合同有效期间由于外部性的、猛烈的和显而易见的因素所造成的，而且其发生既不是疾病(包括潜在的疾病和机能障碍)所导致，也不是出于当事人的本意。

2021年9月7日，因联系不到被保险人陈某，原告陈某甲向派出所报警。后被保险人陈某被发现在某山路段距××路380米山顶岩石下死亡。公安司法鉴定中心于2021年9月13日出具《居民死亡医学证明(推断)书》，载明如下内容：死者姓名陈某，年龄33岁，死亡时间/发现死亡时间2021年9月11日17时0分43秒，死亡原因：猝死。被保险人陈某的遗体于2021年9月14日被火化。

2021年12月1日，陈某甲、吴某甲向某保险公司提交理赔申请表。某保险公司于2021年12月20日作出理赔结果通知书，载明：被保险人陈某，理赔编号862××73，被保险人本次理赔事项为“猝死”，属于保险合同责任免除“六”的约定事项，非常遗憾地通知您本次理赔属于保险合同责任免除事项，无法给付保险金，请您谅解。

某保险公司提交的销售录音及文字整理稿显示，其客服人员有提示投保人陈某需要阅读保险合同条款尤其是责任免除条款，如被保险人猝死等不在保障范围内。

【案件焦点】

某保险公司应否承担赔付责任。

【法院裁判要旨】

广东省深圳市福田区人民法院经审理认为：本案的争议焦点是被保险人陈某的死亡是否属于被告的保险责任范围及免责条款的效力问题。公安司法鉴定

中心出具《居民死亡医学证明(推断)书》，推断被保险人陈某的死亡原因为猝死。原中国保监会于2004年5月14日下发的《人身保险条款存在问题示例》第二十四条载明：“对‘意外伤害’的释义为‘指遭受外来的、非本意的、突然(突发)的、非疾病的使身体受到伤害的客观条件’，未将被保险人因‘非病理性猝死’包括在内，而除外责任也不包括该内容。被保险人发生非病理性猝死后，保险公司往往拒赔，从而引发纠纷。”该项通知表明，非病理性的猝死应当包含在意外伤害死亡的范畴内。本案中，被告的合同免责条款将“猝死”列为免责情形但未对该“猝死”进行概念释义，不能证明其已履行了《中华人民共和国保险法》第十七条规定的明确说明义务，且该内容属于《中华人民共和国保险法》第十九条规定的免除保险人依法应承担的义务的情形，该免责条款不发生法律效力，被告不能据此条款对原告拒赔。猝死为医学上的专业术语，其只是一种死亡的表现形式，如被保险人的死亡原因为非病理性猝死，则应当属于被告的保险责任范围。本案中，被保险人被发现时已死亡，两原告由于未与被保险人同住而不知晓其投保情况，在向被告报案之前即已火化被保险人的遗体，现已无法查明被保险人真正的死亡原因，但原告并非因故意或重大过失而导致上述结果。由于猝死本身可以是非病理性猝死，现已无法查明本案被保险人是何种猝死，且该无法查明的责任不在于两原告，故法院依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(三)》第二十五条“被保险人的损失系由承保事故或者非承保事故、免责事由造成难以确定，当事人请求保险人给付保险金的，人民法院可以按照相应比例予以支持”的规定，酌情按照保险金的一半即150000元支持原告的诉讼请求，对于原告超出上述标准的诉讼请求，法院不予支持。

综上，原告的诉讼请求，部分有事实和法律依据，法院予以部分支持。

广东省深圳市福田区人民法院依据《中华人民共和国保险法》第十七条、第十九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(三)》第二十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十五条之规定，判决如下：

一、被告某保险公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告陈某甲、吴某甲支付保险金150000元；

二、驳回原告陈某甲、吴某甲的其他诉讼请求。

一审宣判后，双方当事人均未提出上诉，该判决已生效。

【法官后语】

保险是社会转移及分散风险的重要方式，投保人投保意在事故发生后可通过保险赔付弥补损失，尤其是以死亡为给付条件的意外伤害保险。近因原则是保险法的基本原则，其指只有在导致保险事故的近因属于保险责任范围内时，保险人才应承担保险责任。现行《中华人民共和国保险法》虽未直接规定近因原则，但在司法实践中，近因原则已成为判断保险人是否承担保险责任的一个重要标准。根据近因原则，保险人承担赔偿责任的范围应限于以承保风险为近因造成的损失。但是，在被保险人猝死后种种原因导致死因无法查明时，由于既无法判定引发损害的原因，更无从判断原因是否为可保风险，因此保险责任的认定呈现出相当混乱模糊的局面。

一、猝死并不必然被排除在意外伤害死亡之外

(一)意外伤害

意外伤害保险，是指保险人于被保险人遭受意外伤害及其所致残疾或者死亡时，承担给付保险金额的保险。意外伤害指的是被保险人遭受的外来的、突发的、非本意的，且非疾病的使身体受到伤害的客观事件。从构成要件上看，意外伤害一般包括三个要素，即伤害存在的“外来性”“突发性”“非本意性”：“外来性”是指引起意外伤害事故的原因必须存在于被保险人之外，而非内在身体过程所引发的，强调引发损害的原因并非内在的身体因素，排除了自身疾病所致的损害，从而与健康保险相区分；“突发性”是指伤害是由不可预料的突发事件所引起的，包括“时间上的短暂性”以及“不可预料性”两个方面，以与缓慢形成的职业病等相区分；“非本意性”是指意外事故的发生及其损害结果，并非出自被保险人本意，以与被保险人自伤等事件相区分。

(二)猝死与意外伤害死亡

“猝死”在保险合同中一般界定为表面健康的人因潜在疾病、机能障碍或其他原因在出现症状后24小时内发生的非暴力性突然死亡。意外伤害保险合同通常都会将“猝死”列为免责条款，但“猝死”并不当然被排除在意外伤害致死之外，因为“猝死”只是死亡的一种表现形式，而不是死亡的真正原因。《人身保险条款存在问题示例》第二十四条载明：“对‘意外伤害’的释义为‘指遭受外来的、非本意的、突然(突发)的、非疾病的使身体受到伤害的客观条件’，未将被保险人因‘非病理性猝死’包括在内，而除外责任也不包括该内容。被保险人发生非病理性猝死后，保险公司往往拒赔，从而引发纠纷。”该项通知表明，猝死既包括病理性猝死，也包括非病理性的猝死；病理性猝死不属于意外伤害死亡的范畴，而非病理性的猝死属于意外伤害死亡的范畴。

由于猝死的认定需要极强的专业医学知识，而法官往往不具备相应的专业知识和技能，因而法官对该类案件事实的认定需要借助于医疗单位的诊断或公安部门的鉴定。

二、猝死死因不明

被保险人的死因与保险人是否承担保险责任相关，故应在意外伤害保险中适用近因原则，判明被保险人的真实死因。被保险人猝死并不意味着死因不明，在可以确定死因时，裁判需要进一步判断死因是否属于非病理性猝死，如是，则在承保范围内；在已经无法通过尸检或者其他手段明确被保险人猝死缘于病理还是非病理原因之时，被保险人猝死案件只能定性为死因不明，运用死因不明时的保险责任认定规则作出裁判。

死因不明可分为“事实因果不明”和“法律因果不明”两种情况。基于“事实问题”和“法律问题”的二元区分，法律因果不明时法官应依其本身的法律认知并结合法律规定来裁定，在事实因果不明时法官需依据当事人的主张与举证而作判断。因此，在法律因果关系不明而事实因果关系明确的案

件中， 法院先通过事实因果关系认定规则筛选出“条件”,根据在案证据判断各个条

